

법 제 23 조(민감정보의 처리 제한)

① 원칙적 처리 금지 및 예외

개인정보처리자는 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보로서 대통령령으로 정하는 정보(이하 “민감정보”)를 처리하여서는 아니 된다.

다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 민감정보를 처리할 수 있다.

1. 정보주체에게 제 15 조제 2 항(수집·이용 동의) 각 호 또는 제 17 조제 2 항(제 3 자 제공 동의) 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
2. 법령에서 민감정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우

령 제 18 조(민감정보의 범위)

“대통령령으로 정하는 정보”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.

1. 유전자검사 등의 결과로 얻어진 유전정보
2. 범죄경력자료에 해당하는 정보
3. 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 정보
4. 인종이나 민족에 관한 정보

② 안전성 확보 조치 의무

개인정보처리자가 민감정보를 처리하는 경우에는 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 공개 가능성 사전 고지 의무

개인정보처리자는 재화 또는 서비스를 제공하는 과정에서 공개되는 정보에 정보주체의 민감정보가 포함됨으로써 사생활 침해의 위험성이 있다고 판단하는 때에는 재화 또는 서비스의 제공 전에 민감정보의 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법을 정보주체가 알아보기 쉽게 알려야 한다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 14 조(민감정보의 처리 제한)

- **'건강'에 관한 정보:** '건강'에 관한 정보는 정보주체의 신체적·정신적 건강 상태를 확인할 수 있는 정보로서 의료법에 따른 의료기관의 진료기록부뿐만 아니라, 개인의 병력, 건강검진 결과, 장애 여부·등급, 신체 측정 정보 등도 포함될 수 있다.
- **별도 동의:** 민감정보 처리에 대한 동의를 받을 때에는 다른 개인정보와 민감정보를 구분하여 정보주체가 민감정보의 처리에 대해 명확히 인지하고 동의할 수 있도록 동의서를 작성해야 한다.

법 제 24 조(고유식별정보의 처리 제한)

① 원칙적 처리 금지 및 예외

개인정보처리자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 법령에 따라 개인을 고유하게 구별하기 위하여 부여된 식별정보로서 대통령령으로 정하는 정보(이하 “고유식별정보”)를 처리할 수 없다.

1. 정보주체에게 제 15 조제 2 항(수집 · 이용 동의) 각 호 또는 제 17 조제 2 항(제 3 자 제공 동의) 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
2. 법령에서 구체적으로 고유식별정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우

령 제 19 조(고유식별정보의 범위)

“대통령령으로 정하는 정보”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.

1. 주민등록번호
2. 여권번호
3. 운전면허의 면허번호
4. 외국인등록번호

③ 안전성 확보 조치 의무

개인정보처리자가 고유식별정보를 처리하는 경우에는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 정기적 조사

보호위원회는 처리하는 개인정보의 종류 · 규모, 종업원 수 및 매출액 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자가 제 3 항에 따라 안전성 확보에 필요한

조치를 하였는지에 관하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 조사하여야 한다.

령 제 21 조(고유식별정보의 안전성 확보 조치)

② “대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자”란 다음 각 호 중 하나에 해당하는 개인정보처리자를 말한다.

1. 1 만명 이상의 정보주체에 관하여 고유식별정보를 처리하는 공공기관
2. 보호위원회가 법 위반 이력 및 내용·정도, 고유식별정보 처리의 위험성 등을 고려하여 정기적 조사가 필요하다고 인정하는 공공기관
3. 공공기관 외의 자로서 5 만명 이상의 정보주체에 관하여 고유식별정보를 처리하는 자

③ 보호위원회는 ②에 해당하는 개인정보처리자에 대하여 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지를 3 년마다 1 회 이상 조사해야 한다.

⑤ 조사 업무의 위탁

보호위원회는 대통령령으로 정하는 전문기관으로 하여금 정기적 조사를 수행하게 할 수 있다.

령 제 21 조(고유식별정보의 안전성 확보 조치)

⑥ “대통령령으로 정하는 전문기관”이란 다음 각 호의 기관을 말한다.

1. 한국인터넷진흥원
2. 조사를 수행할 수 있는 기술적·재정적 능력과 설비를 보유한 것으로 인정되어 보호위원회가 정하여 고시하는 법인, 단체 또는 기관

표준 개인정보 보호지침

지침 제 15 조(고유식별정보의 처리 제한)

- **암호화 등 안전성 확보 조치:** 개인정보처리자는 고유식별정보 처리 시 위험도 분석을 통하여 암호화가 요구되는 경우 일방향 암호화 또는 양방향 암호화하여 저장해야 하며, 암호화에 이용되는 키의 생성·적용·관리 절차를 수립·시행해야 한다.

법 제 24 조의 2(주민등록번호 처리의 제한)

① 원칙적 처리 금지 및 예외

개인정보처리자는 고유식별정보 처리 동의를 받았더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 주민등록번호를 처리할 수 없다.

1. 법률·대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우
2. 정보주체 또는 제 3 자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우
3. 제 1 호 및 제 2 호에 준하여 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 보호위원회가 고시로 정하는 경우

② 암호화 조치 의무

개인정보처리자는 고유식별정보에 대한 안전성 확보 조치를 하였더라도 주민등록번호가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 암호화 조치를 통하여 안전하게 보관하여야 한다. 이 경우 암호화 적용 대상 및 대상별 적용 시기 등에 관하여 필요한 사항은 개인정보의 처리 규모와 유출 시 영향 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

령 제 21 조의 2(주민등록번호 암호화 적용 대상 등)

① 암호화 적용 대상은 주민등록번호를 전자적인 방법으로 보관하는 개인정보처리자로 한다.

② 개인정보처리자에 대한 암호화 적용 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 100 만명 미만의 정보주체에 관한 주민등록번호를 보관하는 개인정보처리자:
2017 년 1 월 1 일
2. 100 만명 이상의 정보주체에 관한 주민등록번호를 보관하는 개인정보처리자:

2018 년 1 월 1 일

③ 회원가입 시 대체수단 제공 의무

개인정보처리자는 제 1 항 각 호에 따라 주민등록번호를 처리하는 경우에도 정보주체가 인터넷 홈페이지를 통하여 회원으로 가입하는 단계에서는 주민등록번호를 사용하지 아니하고도 회원으로 가입할 수 있는 방법을 제공하여야 한다.

④ 대체수단 마련 지원

보호위원회는 개인정보처리자가 주민등록번호를 사용하지 아니하고도 회원으로 가입할 수 있는 방법을 제공할 수 있도록 관계 법령의 정비, 계획의 수립, 필요한 시설 및 시스템의 구축 등 제반 조치를 마련·지원할 수 있다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 16 조(주민등록번호 처리의 제한)

- **처리 허용 예외:** '법령에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우'란 단순히 본인확인 등을 위해 주민등록번호의 처리를 허용하는 포괄적인 규정이 아니라, 개별 법령에서 주민등록번호의 수집·이용 또는 제공 등을 구체적으로 허용하는 규정이 있는 경우를 의미한다.
- **대체수단 제공:** 주민등록번호를 사용하지 아니하고도 회원으로 가입할 수 있는 방법으로는 휴대전화 인증, 아이핀(i-PIN) 인증, 신용카드 인증 등이 있다.

법 제 25 조(고정형 영상정보처리기기의 설치·운영 제한)

① 공개된 장소에서의 설치·운영 제한 및 예외

누구든지 다음 각 호의 경우를 제외하고는 공개된 장소에 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니 된다.

1. 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우
2. 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우
3. 시설의 안전 및 관리, 화재 예방을 위하여 정당한 권한을 가진 자가 설치·운영하는 경우
4. 교통단속을 위하여 정당한 권한을 가진 자가 설치·운영하는 경우
5. 교통정보의 수집·분석 및 제공을 위하여 정당한 권한을 가진 자가 설치·운영하는 경우
6. 촬영된 영상정보를 저장하지 아니하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

령 제 22 조(고정형 영상정보처리기기 설치·운영 제한의 예외)

① “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 출입자 수, 성별, 연령대 등 통계값 또는 통계적 특성값 산출을 위해 촬영된 영상정보를 일시적으로 처리하는 경우
2. 그 밖에 제 1 호에 준하는 경우로서 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우

② 특정 장소 내부 설치·운영 금지 및 예외

누구든지 불특정 다수가 이용하는 목욕실, 화장실, 발한실(發汗室), 탈의실 등 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 있도록 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니 된다. 다만, 교도소, 정신보건 시설 등 법령에 근거하여 사람을 구금하거나 보호하는 시설로서 대통령령으로 정하는 시설에 대하여는 그러하지 아니하다.

령 제 22 조(고정형 영상정보처리기기 설치·운영 제한의 예외)

② “대통령령으로 정하는 시설”이란 다음 각 호의 시설을 말한다.

1. 교정시설

2. 정신의료기관(수용시설을 갖추고 있는 것만 해당한다), 정신요양시설 및
정신재활시설

③ 의견 수렴 의무

고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하려는 공공기관의 장과 고정형 영상정보처리기기를
설치·운영하려는 자는 공청회·설명회의 개최 등 대통령령으로 정하는 절차를 거쳐 관계
전문가 및 이해관계인의 의견을 수렴하여야 한다.

령 제 23 조(고정형 영상정보처리기기 설치 시 의견 수렴)

① 공공기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 절차를 거쳐 관계 전문가
및 이해관계인의 의견을 수렴하여야 한다.

1. 행정예고의 실시 또는 의견청취

2. 해당 고정형 영상정보처리기기의 설치로 직접 영향을 받는 지역 주민 등을
대상으로 하는 설명회·설문조사 또는 여론조사

④ 안내판 설치 의무

고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하는 자(이하 “고정형영상정보처리기기운영자”)는
정보주체가 쉽게 인식할 수 있도록 다음 각 호의 사항이 포함된 안내판을 설치하는 등 필요한
조치를 하여야 한다. 단, 군사시설, 국가주요시설의 경우에는 그러지 아니하다.

1. 설치 목적 및 장소

2. 촬영 범위 및 시간

3. 관리책임자의 연락처

령 제 24 조(안내판의 설치 등)

① 안내판을 설치하여야 한다. 다만, 건물 안에 여러 개의 고정형 영상정보처리기기를 설치하는 경우에는 출입구 등 잘 보이는 곳에 해당 시설 또는 장소 전체가 고정형 영상정보처리기기 설치지역임을 표시하는 안내판을 설치할 수 있다.

⑤ 운영상 제한

고정형영상정보처리기기운영자는 고정형 영상정보처리기기의 설치 목적과 다른 목적으로 고정형 영상정보처리기기를 임의로 조작하거나 다른 곳을 비춰서는 아니 되며, 녹음기능은 사용할 수 없다.

⑥ 안전성 확보 조치 의무

고정형영상정보처리기기운영자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

⑦ 운영·관리 방침 마련 의무

고정형영상정보처리기기운영자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하여야 한다. 다만, 개인정보 처리방침을 정할 때 고정형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항을 포함시킨 경우에는 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하지 아니할 수 있다.

령 제 25 조(고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침)

① 다음 각 호의 사항이 포함된 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련해야 한다.

1. 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
2. 고정형 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람

4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 고정형영상정보처리기기운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치
8. 그 밖에 고정형 영상정보처리기기의 설치·운영 및 관리에 필요한 사항

⑧ 업무 위탁

고정형영상정보처리기기운영자는 고정형 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁할 수 있다. 다만, 공공기관이 고정형 영상정보처리기기 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우에는 대통령령으로 정하는 절차 및 요건에 따라야 한다.

령 제 26 조(공공기관의 고정형 영상정보처리기기 설치·운영 사무의 위탁)

① 공공기관이 고정형 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서로 하여야 한다.

1. 위탁하는 사무의 목적 및 범위
2. 재위탁 제한에 관한 사항
3. 영상정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항
4. 영상정보의 관리 현황 점검에 관한 사항
5. 위탁받는 자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임에 관한 사항

② 제 1 항에 따라 사무를 위탁한 경우에는 안내판 등에 위탁받는 자의 명칭 및 연락처를 포함시켜야 한다.

지침 제 18 조(공개된 장소)

- '공개된 장소'의 의미: 도로, 공원, 공항, 항만, 광장 등과 같이 공중이 자유로이 출입하거나 통행할 수 있는 장소 또는 특정인이나 그 구성원에게만 이용이 제공되는 장소라 하더라도, 그 이용이 불특정 다수에게 열려 있는 장소를 의미한다.

법 제 25 조의 2(이동형 영상정보처리기기의 운영 제한)

① 공개된 장소에서의 촬영 제한 및 예외

업무를 목적으로 이동형 영상정보처리기기를 운영하려는 자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 공개된 장소에서 이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상을 촬영하여서는 아니 된다.

1. 정보주체에게 개인정보의 수집·이용 동의를 받은 경우
2. 촬영 사실을 명확히 표시하여 정보주체가 촬영 사실을 알 수 있도록 하였음에도 불구하고 촬영 거부 의사를 밝히지 아니한 경우. 이 경우 정보주체의 권리를 부당하게 침해할 우려가 없고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우로 한정한다.
3. 그 밖에 제 1 호 및 제 2 호에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우(시행령 없음)

② 특정 장소 내부 촬영 금지 및 예외

누구든지 불특정 다수가 이용하는 목욕실, 화장실, 발한실, 탈의실 등 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 있는 곳에서 이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상을 촬영하여서는 아니 된다. 다만, 인명의 구조·구급 등을 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

령 제 27 조(이동형 영상정보처리기기 운영 제한의 예외)

“대통령령으로 정하는 경우”란 범죄, 화재, 재난 또는 이에 준하는 상황에서 인명의 구조·구급 등을 위하여 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상의 촬영이 필요한 경우를 말한다.

③ 촬영 사실 표시 의무

이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상을 촬영하는 경우에는 불빛, 소리, 안내판 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 촬영 사실을 표시하고 알려야 한다.

령 제 27 조의 2(이동형 영상정보처리기기 촬영 사실 표시 등)

이동형 영상정보처리기기로 영상을 촬영하는 경우에는 불빛, 소리, 안내판, 안내서면, 안내방송 또는 그 밖에 이에 준하는 수단이나 방법으로 정보주체가 촬영 사실을 쉽게 알 수 있도록 표시하고 알려야 한다.

④ 준용 규정

이동형 영상정보처리기기의 운영에 관하여는 제 25 조제 6 항부터 제 8 항까지의 규정을 준용한다.

⑥ 안전성 확보 조치 의무

고정형영상정보처리기기운영자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

⑦ 운영·관리 방침 마련 의무

고정형영상정보처리기기운영자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하여야 한다. 다만, 개인정보 처리방침을 정할 때 고정형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항을 포함시킨 경우에는 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하지 아니할 수 있다.

령 제 25 조(고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침)

① 다음 각 호의 사항이 포함된 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련해야 한다.

1. 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
2. 고정형 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 고정형영상정보처리기기운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소

6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치
8. 그 밖에 고정형 영상정보처리기의 설치·운영 및 관리에 필요한 사항

⑧ 업무 위탁

고정형영상정보처리기기운영자는 고정형 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁할 수 있다. 다만, 공공기관이 고정형 영상정보처리기기 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우에는 대통령령으로 정하는 절차 및 요건에 따라야 한다.

령 제 26 조(공공기관의 고정형 영상정보처리기기 설치·운영 사무의 위탁)

① 공공기관이 고정형 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서로 하여야 한다.

1. 위탁하는 사무의 목적 및 범위
2. 재위탁 제한에 관한 사항
3. 영상정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항
4. 영상정보의 관리 현황 점검에 관한 사항
5. 위탁받는 자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임에 관한 사항

② 제 1 항에 따라 사무를 위탁한 경우에는 안내판 등에 위탁받는 자의 명칭 및 연락처를 포함시켜야 한다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 18 조(공개된 장소)

- **'공개된 장소'의 의미:** 도로, 공원, 공항, 항만, 광장 등과 같이 공중이 자유로이 출입하거나
통행할 수 있는 장소 또는 특정인이나 그 구성원에게만 이용이 제공되는 장소라 하더라도,
그 이용이 불특정 다수에게 열려 있는 장소를 의미한다.

법 제 26 조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)

① 위탁 계약 시 문서화 의무

개인정보처리자가 제 3 자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서로 하여야 한다.

1. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
2. 개인정보의 기술적 · 관리적 보호조치에 관한 사항
3. 그 밖에 개인정보의 안전한 관리를 위하여 대통령령으로 정한 사항

령 제 28 조(개인정보의 처리 업무 위탁 시 조치)

① 법 제 26 조제 1 항제 3 호에서 “대통령령으로 정한 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 위탁업무의 목적 및 범위
2. 재위탁 제한에 관한 사항
3. 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항
4. 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항
5. 수탁자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임에 관한 사항

② 위탁 내용 및 수탁자 공개 의무

개인정보의 처리 업무를 위탁하는 개인정보처리자(이하 “위탁자”)는 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 대통령령으로 정하는 방법에 따라 공개하여야 한다.

령 제 28 조(개인정보의 처리 업무 위탁 시 조치)

② “대통령령으로 정하는 방법”이란 위탁자의 인터넷 홈페이지에 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 지속적으로 게재하는 방

③ 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나 이상의 방법으로 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 공개하여야 한다.

1. 위탁자의 사업장등의 보기 쉬운 장소에 게시하는 방법

2. 관보(위탁자가 공공기관인 경우만 해당한다)나 위탁자의 사업장등이 있는 시·도 이상의 지역을 주된 보급지역으로 하는 일반일간신문, 일반주간신문 또는 인터넷신문에 실는 방법

3. 같은 제목으로 연 2 회 이상 발행하여 정보주체에게 배포하는 간행물·소식지·홍보지 또는 청구서 등에 지속적으로 실는 방법

4. 재화나 서비스를 제공하기 위하여 위탁자와 정보주체가 작성한 계약서 등에 실어 정보주체에게 발급하는 방법법을 말한다.

③ 위탁자가 재화 또는 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하는 업무를 위탁하는 경우에는 서면 등의 방법으로 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보주체에게 알려야 한다. 위탁하는 업무의 내용이나 수탁자가 변경된 경우에도 또한 같다.

④ 수탁자 교육 및 감독 의무

위탁자는 업무 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육하고, 처리 현황 점검 등 대통령령으로 정하는 바(개인정보보호법 준수, 위탁 계약서에 명시된 내용을 제대로 이행하고 있는지)에 따라 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하여야 한다.

⑤ 수탁자의 목적 외 이용·제공 제한

수탁자는 개인정보처리자로부터 위탁받은 해당 업무 범위를 초과하여 개인정보를 이용하거나 제 3 자에게 제공하여서는 아니 된다.

⑥ 재위탁 제한

수탁자는 위탁받은 개인정보의 처리 업무를 제 3 자에게 다시 위탁하려는 경우에는 위탁자의 동의를 받아야 한다.

⑦ 손해배상책임

수탁자가 위탁받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 이 법을 위반하여 발생한 손해배상책임에 대하여는 수탁자를 개인정보처리자의 소속 직원으로 본다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 26 조(개인정보 처리업무의 위탁)

- '위탁'과 '제 3 자 제공'의 구별: '위탁'은 개인정보처리자가 수탁자에게 개인정보 처리 업무를 맡기는 것으로서, 수탁자는 위탁자가 정한 목적 범위 내에서만 개인정보를 처리하고 그에 대한 책임을 위탁자가 부담하는 반면, '제 3 자 제공'은 제공받는 자의 목적을 위해 개인정보가 이전되고 제공받는 자가 그에 대한 책임을 부담한다는 점에서 차이가 있다.

법 제 27 조(영업양도 등에 따른 개인정보의 이전 제한)

① 이전 시 사전 통지 의무

개인정보처리자는 영업의 전부 또는 일부의 양도·합병 등으로 개인정보를 다른 사람에게 이전하는 경우에는 미리 다음 각 호의 사항을 대통령령으로 정하는 방법(서면 등)에 따라 해당 정보주체에게 알려야 한다.

1. 개인정보를 이전하려는 사실
2. 개인정보를 이전받는 자의 성명(법인의 경우에는 법인의 명칭을 말한다), 주소, 전화번호 및 그 밖의 연락처
3. 정보주체가 개인정보의 이전을 원하지 아니하는 경우 조치할 수 있는 방법 및 절차

② 이전받은 후 사후 통지 의무

영업양수자등은 개인정보를 이전받았을 때에는 지체 없이 그 사실을 대통령령으로 정하는 방법(서면 등)에 따라 정보주체에게 알려야 한다.

③ 이전받은 자의 이용·제공 제한

영업양수자등은 영업의 양도·합병 등으로 개인정보를 이전받은 경우에는 이전 당시의 본래 목적으로만 개인정보를 이용하거나 제 3 자에게 제공할 수 있다. 이 경우 영업양수자등은 개인정보처리자로 본다.

법 제 28 조(개인정보취급자에 대한 감독)

① 관리·감독 의무

개인정보처리자는 개인정보를 처리함에 있어서 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 자(이하 "개인정보취급자"라 한다)의 범위를 최소한으로 제한하고, 개인정보취급자에 대하여 적절한 관리·감독을 하여야 한다.

② 교육 의무

개인정보처리자는 개인정보의 적절한 취급을 보장하기 위하여 개인정보취급자에게 정기적으로 필요한 교육을 실시하여야 한다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 28 조(개인정보취급자에 대한 감독)

- '개인정보취급자'의 범위: 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 자로서 임직원, 파견근로자, 시간제근로자뿐만 아니라 개인정보 처리업무를 위탁받은 수탁자 소속의 개인정보취급자 등도 포함될 수 있다.